



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

Expte. N° S01:01530336/2012 (Conc. N° 996) ER-MeM

DICTAMEN N° 84

BUENOS AIRES, 10 ABR 2017

SEÑOR SECRETARIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N° S01:0153033/2012 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado "TRAILBACK S.A., SEGURIDAD CONO SUR S.A., SECVURITAS ARGENTINA S.A. Y OTROS S/ NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8° LEY 25.156 (CONC. 996)", en trámite por ante esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La Operación

1. La operación de concentración notificada consiste en una compraventa de acciones, celebrada el día 18 de abril de 2012, mediante la cual los accionistas de TRAILBACK S.A. (en adelante "TRAILBACK"), los señores FERNANDO DAVID GONZÁLEZ y CARLA VALERIA GONZÁLEZ, (en adelante "LOS VENDEDORES") transfieren a SEGURIDAD CONO SUR S.A. (en adelante "CONO SUR") y a SECURITAS ARGENTINA S.A. (en adelante "SECURITAS ARGENTINA") el cien por ciento (100 %) del paquete accionario de dicha firma, en la siguiente proporción: CONO SUR el 60% de las acciones y SECURITAS ARGENTINA el 40% restante.
2. El cierre de la transacción tuvo lugar el 23 de abril de 2012, conforme surge de la documentación acompañada a fs. 473/476. Cabe aclarar, que esta concentración fue notificada ante esta Comisión Nacional el cuarto día hábil posterior al indicado¹.

¹ Cabe aclarar que la operación de concentración económica fue celebrada el 4 de noviembre de 2011, pero de conformidad a lo estipulado en el Contrato de compraventa, en su artículo 4, las partes habían acordado que el cierre procedería cuando se diera cumplimiento a alguno de los eventos identificados en dicho artículo. La fecha de cierre de la operación, 9 de noviembre de 2011, es la fecha en la que se han transferido las acciones, de conformidad con el art. 1215 de la Ley de Sociedades, tomándose a la misma como fecha de cierre.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL.

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

I.2. La Actividad de las Partes

I.2.1. La compradora

3. CONO SUR, es una sociedad debidamente constituida bajo las leyes de la República Argentina, y es controlada por SECURITAS SEGURIDAD HOLDING INC ("en adelante SECURITAS")², y SECURITAS ARGENTINA. La actividad de CONO SUR es la de seguridad privada.
4. SECURITAS ARGENTINA, es una sociedad debidamente constituida bajo las leyes de la República Argentina. Es controlada directamente por SECURITAS con el 80% del capital accionario, perteneciendo el 20% restante a SECURITAS AB. Su actividad es la de prestar servicios de seguridad física y electrónica en distintas provincias del país y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No presta servicios de seguridad de traslado de valores o transporte de caudales.
5. En la República Argentina, SECURITAS actúa a través de:
6. SECURITAS ARGENTINA, SEGURIDAD ARGENTINA S.A. (en adelante "SEGURIDAD ARGENTINA"), AIPAA S.A. - AGENCIA DE INVESTIGACIONES PRIVADAS AUTORIZADA AMÉRCIA S.A. (en adelante "AIPAA"), SEGURIDAD CONO SUR S.A. (en adelante "CONO SUR"), VIGILANCIA Y SEGURIDAD S.A. (en adelante "VIGILANCIA Y SEGURIDAD"), y SECURITAS SERVICIOS S.A. (en adelante "SECURITAS SERVICIOS"), EL GUARDIAN S.A. (en adelante "EL GUARDIÁN"), VIGILÁN S.A. (en adelante "VIGILÁN"), CONSULTORA VIDECA S.A. (en adelante "CONSULTORA VIDECA") y FUEGO RED S.A. (en adelante "FUEGO RED").
7. SEGURIDAD ARGENTINA es controlada directamente por SECURITAS con el 90% del capital social, estando el restante 10% de dicho capital en poder de SECURITAS ARGENTINA. Su actividad es la de seguridad privada.
8. AIPAA es controlada directamente por SECURITAS ARGENTINA con el 99,99% de su capital social. AIPAA S.A. es una empresa proveedora de servicios de seguridad privada.

² SECURITAS es una sociedad constituida y existente bajo las leyes del Reino de España, que tiene por actividad principal la de negociar y poseer acciones, custodia de valores, monitoreo, etc.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL.

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

9. VIGILANCIA Y SEGURIDAD es controlada directamente por SECURITAS con el 95% de sus acciones, estando el 5% restante en poder de SECURITAS ARGENTINA. La actividad que desarrolla es la de seguridad privada.
10. SECURITAS SERVICIOS es controlada directamente por SECURITAS ARGENTINA con el 80% de sus acciones, estando el 20% restante en poder de AIPAA. La actividad principal de SECURITAS SERVICIOS es la de prestación integral de servicios.
11. EL GUARDIÁN, es controlada por SECURITAS con el 93% de sus acciones, siendo el 7% restante de AIPAA. La actividad desarrollada por EL GUARDIÁN, es la de prestación de servicios de tanto de seguridad física como electrónica.
12. VIGILÁN, es controlada por SECURITAS con el 95% de las acciones, siendo el 5% titularidad de SECURITAS ARGENTINA. VIGILÁN, tiene por objeto realizar por sí o por terceros o asociadas a terceros las actividades de: 1) vigilancia y protección de bienes; 2) escolta y protección de personas; 3) transporte, custodia y protección de cualquier objeto de traslado lícito, a excepción del transporte de caudales; 4) vigilancia, protección de personas y bienes en espectáculos públicos, locales bailables y otros eventos; y 5) obtención de evidencias en cuestiones civiles y/o penales, y según lo informado por las partes notificantes no posee empresas controladas.
13. CONSULTORA VIDEKO, es controlada por SECURITAS con el 95% de las acciones, siendo el 5% restante titularidad de SECURITAS ARGENTINA. CONSULTORA VIDEKO tiene por objeto realizar por sí o por terceros o asociadas a terceros las actividades de: 1) vigilancia y protección de bienes; 2) escolta y protección de personas; 3) transporte, custodia y protección de cualquier objeto de traslado lícito, a excepción del transporte de caudales; 4) vigilancia, protección de personas y bienes en espectáculos públicos, locales bailables y otros eventos; y 5) obtención de evidencias en cuestiones civiles y/o penales.³
14. FUEGO RED, tiene como accionistas a SECURITAS con el 50% de las acciones y SECURITAS ARGENTINA con el 50% restante. FUEGO RED tiene por objeto realizar por sí o por terceros o asociadas a terceros las actividades de: compraventa, comercialización, armado, fabricación, instalación, servicios de ingeniería y mantenimiento de equipos y

³ La adquisición de esta empresa por parte de SECURITAS se encuentra bajo análisis de esta Comisión Nacional. Expediente S01: 0127330/2011 caratulado "SECURITAS SEGURIDAD HOLDING SL, SECURITAS ARGENTINA SA., EDUARDO JORGE BARBIERI Y OTROS S/ NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8º LEY 25.156 (CONC/893)".



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

sistemas de automatización, control, protección, seguridad y comunicaciones para instalaciones industriales. Establecimientos fabriles, industrias. Complejos industriales-comerciales. Edificios comerciales o Residenciales y Transporte, todo ello en lo referido a sus instalaciones de aire acondicionado, electricidad, energía, control de procesos, detección y extinción de incendios, circuitos cerrados de televisión, control de accesos y de personal de seguridad, cómputos, telefonía y redes de datos⁴.

I.2.2. Los vendedores

15. FERNANDO DAVID GONZÁLEZ (D.N.I. 16.531.187) y CARLA VALERIA GONZÁLEZ (D.N.I. 34.014.392), personas físicas y de nacionalidad argentina, son los titulares del 100% de las acciones y de los derechos de voto TRAILBACK, divididas de la siguiente manera: FERNANDO DAVID GONZÁLEZ con el 93,875% de las acciones y CARLA VALERIA GONZÁLEZ con el 6,125% restante.

I.2.3. Objeto de la Operación

16. TRAILBACK, es una empresa que se dedica a brindar servicios de posicionamiento, logísticas y seguridad de unidades móviles y cargas transportadas a través de tecnología GPS en la República Argentina, brindando entre otros, posicionamiento vehicular, información logística, pesajes de cargas, temperatura de refrigerados, etc.

II. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

17. Las partes notificaron la operación de concentración económica origen de las presentes actuaciones en el plazo establecido en el Artículo 8º de la Ley Nº 25.156 y su Decreto Reglamentario Nº 89/2001.
18. La operación notificada consiste en la adquisición de cuotas sociales que encuadra en las previsiones del artículo 6, inciso c) de la Ley Nº 25.156.
19. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las empresas afectadas supera el umbral previsto en el artículo 8 de la ley Nº 25.156, y la

⁴ La adquisición de esta empresa por parte de SECURITAS se encuentra bajo análisis de esta Comisión Nacional en el Expediente Nº S01:0464164/2011, caratulado "DAVID MARCELO PETLIUK, CARLOS HORACIO WAINER, GUSTAVO ELADIO ENRIQUEZ, SECURITAS SEGURIDAD HOLDING SL, SECURITAS ARGENTINA SA. S/ NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8º LEY 25.156 (CONC. 958)".



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

operación no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones dispuestas en dicha norma.

III. PROCEDIMIENTO

20. El día 27 de abril de 2012, FERNANDO DAVID GONZÁLEZ, CARLA VAELRIA GONZÁLEZ, CONO SUR y SECURITAS ARGENTINA, realizaron en forma conjunta la presentación del Formulario F1 ante esta Comisión Nacional, informando la operación de concentración económica.
22. Luego de varias presentaciones efectuadas sin cumplir con lo dispuesto en la Resolución SDCyC N° 40/01, con fecha de 12 de septiembre de 2013, habiendo analizado la presentación a despacho, esta Comisión Nacional consideró que la información presentada se hallaba incompleta, procediéndose a realizar las respectivas observaciones, haciéndoles saber a las partes notificantes que hasta tanto no se diera cumplimiento a dicho requerimiento, suministrando en forma completa la información y/o documentación requerida, quedaba suspendido el plazo del artículo 13 de la Ley N° 25.156, a partir del primer día hábil posterior a la presentación efectuada con fecha 5 de septiembre de 2013, notificándose en el mismo día.
23. Finalmente, con fecha 14 de marzo de 2017, luego de reiteradas presentaciones parciales, las partes notificantes realizaron una presentación a fin de dar cumplimiento al requerimiento efectuado por esta Comisión Nacional y consecuentemente se tiene por aprobado el Formulario F1, continuando el cómputo del plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 a partir del último día hábil posterior al enunciado.

III.2. Análisis del Planteo de Aprobación Tácita

24. Con fecha 16 de septiembre de 2016 las partes notificantes efectuaron una presentación por ante esta Comisión Nacional, manifestando que "Conforme lo determina el art. 13 de la Ley 25.156, la decisión del Tribunal debe efectuarse dentro de los 45 días de presentada la solicitud". Y asimismo hicieron referencia al Artículo 14 que prevé la aprobación tácita en el caso de que transcurra el plazo referido sin mediar resolución al respecto. En tal sentido manifestaron que la concentración se inició el 27 de abril de 2012, y que a dicha fecha seguía pendiente de resolución, habiendo transcurrido más de CUATRO años de tramitación y a su



ES COPIA FIEL

Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

entender habían, transcurridos 233 DÍAS hábiles administrativos y con lo cual, el plazo previsto por el Artículo 13 citado había transcurrido holgadamente.

25. Corresponde ahora expedirse sobre el planteo efectuado, de modo tal que es preciso recordar que el Decreto N° 89/2001 establece en su Artículo 14 que "el plazo de CUARENTA Y CINCO (45) días mencionado en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 comenzará a correr a partir de que el interesado efectúe la notificación prevista en el Artículo 8° de dicha Ley; sin embargo, dicho plazo quedará suspendido cada vez que el TRIBUNAL NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA solicitare al interesado información adicional y hasta tanto tal información fuere suministrada en forma completa".
26. A su vez, el Decreto N° 396/2001 establece que "La solicitud de documentación adicional deberá efectuarse en un único acto por etapa, que suspenderá el cómputo del plazo por una sola vez durante su transcurso, salvo que fuere incompleta".
27. Por su parte, la Resolución SDCyC N° 40/2001, al establecer la Guía para la notificación de operaciones de concentración económicas, dispuso en su punto E. IV. sobre el "Cómputo y suspensión de los plazos" que "Todos los plazos indicados precedentemente se computarán sobre la base de días hábiles administrativos... Dichos plazos quedarán suspendidos: ...b) desde el momento en que la Autoridad de Aplicación solicite que se presente la información faltante de los formularios F1, F2 o F3 hasta que dicha información haya sido suministrada en forma completa, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14 de la Reglamentación...".
28. Debe entenderse por información incompleta la aportada con omisiones, así como aquella información de la que resultan nuevas empresas involucradas o posiblemente involucradas, mercados o hechos nuevos, que como tales no pudieron haberse tenido en cuenta al momento de confeccionarse las observaciones previas.
29. El hecho de que la información suministrada por las partes notificantes, al contestar una vista con observaciones efectuadas al Formulario F1, sea incompleta, lleva a esta Comisión Nacional a reformular sus observaciones a efectos de llegar a un cabal entendimiento de los mercados analizados y de las empresas involucradas; y más aún cuando de la información aportada por las partes resultan empresas involucradas o posiblemente involucradas, mercados o hechos nuevos.
30. Asimismo, la mencionada Resolución SDCyC N° 40/2001 establece que "...B. Necesidad de que la notificación sea correcta y esté completa... Todos los datos y documentos presentados



ES COPIA FIEL

Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

deberán ser correctos y completos. Las empresas presentantes deberán atender las siguientes premisas: a) La información suministrada en respuesta a los formularios F1, F2 y F3 tendrá el carácter de declaración jurada de acuerdo con lo establecido en la Reglamentación de la Ley 25.156, por lo cual la falsedad de su contenido será causa suficiente para que se dé intervención a la Justicia Penal. b) La información suministrada en respuesta a dichos formularios deberá estar sustentada por la documentación pertinente, la que quedará sujeta a verificación por parte de la Autoridad de Aplicación. c) En caso de que no se disponga total o parcialmente de la información requerida en los formularios F1, F2 y F3, se deberá explicar por qué no se cuenta con ella. ...d) Se podrá solicitar que la Autoridad de Aplicación acepte que la notificación se considere completa, aun cuando no se haya presentado en su totalidad la información exigida por el formulario que corresponda. La Autoridad de Aplicación accederá al pedido si, a su juicio, la información omitida no resulta imprescindible para analizar la operación en cuestión".

31. Debe tenerse en cuenta que es facultad de esta Comisión Nacional determinar conforme a derecho el carácter de las operaciones informadas a la misma en cumplimiento del Artículo 8° y 6° de la Ley N° 25.156 (conf. Art. 2° de la Resolución SDCyC N° 40/2001).
32. Por todo lo analizado en los párrafos precedentes, esta Comisión Nacional estima que se ha respetado el requerimiento de información en un único acto por etapa que establece el Decreto N° 396/2001 por lo que no habría posibilidad de que las partes se agraviaran en lo atinente a este punto. Además, en cada oportunidad en donde se solicitó a las partes que completaran las presentaciones parciales o con información faltante, se les comunicó que el plazo continuaba suspendido o bien que no había comenzado a correr, según fuera el caso.
33. Por otro lado, es de considerar que el tiempo que debe tomarse esta Comisión Nacional para analizar las presentaciones y efectuar observaciones en su caso no está regulado por el marco normativo, sólo se exige que el plazo sea razonable.
34. En el caso particular, las partes han notificado la operación de concentración económica el día 27 de abril de 2012. Después de varias presentaciones, recién con fecha 5 de septiembre de 2013, las partes realizaron una presentación, por la que esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, les comunicó que el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 comenzó a correr a partir del primer día hábil posterior a la presentación efectuada en fecha 5 de septiembre de 2013, y que el mismo quedaría suspendido, a partir del primer día hábil



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

posterior a la notificación de dicha providencia. Este proveído fue notificado a las partes el 12 de septiembre de 2013, por lo que, los plazos quedaron suspendidos a partir del 6 de septiembre de 2013, habiendo transcurrido tan sólo 5 días, de los 45 (cuarenta y cinco) al que hace referencia el Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

35. A partir de la suspensión de los plazos, las partes han realizado presentaciones dando cumplimiento parcial a lo requerido por esta Comisión Nacional. Vale aclarar, que la presentación que las partes realizaron después de haberse suspendido los plazos, fue el 30 de octubre de 2013, es decir 33 días hábiles, posteriores a la notificación de fecha 12 de septiembre de 2013, donde solicitó una prórroga del plazo para dar cumplimiento a lo requerido en dicha oportunidad.
36. El día 16 de septiembre de 2016, y habiendo transcurrido 38 días hábiles desde la última notificación efectuada por esta CNDC, las partes realizaron una presentación en la cual manifiestan que ha operado la aprobación tácita de esta operación de concentración económica, y solicita Resolución, lo que es reiterado en las presentaciones de fecha 14 de diciembre de 2016 y en la de fecha 14 de marzo de 2017.
37. Es importante destacar, que los plazos recién comienzan a correr una vez, que el Formulario F1 se encuentra completo, y se mantienen suspendido por todo el plazo que transcurra hasta que las mismas den cabal cumplimiento a las observaciones efectuadas y dicho Formulario se tenga por aprobado. En el caso particular, las partes han demostrado, inclusive no impulsar el expediente en reiteradas oportunidades, por lo que la pretensión de tener por aprobada tácitamente la operación, no solo deviene improcedente sino carente de todo fundamento lógico.
38. Por todo lo explicado esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA considera que no corresponde hacer lugar al planteo de aprobación tácita realizado por las notificantes, lo que recomendará al Señor Secretario de Comercio.

IV. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

IV.1. Naturaleza de la operación

39. Como se anticipó, la operación notificada consiste en la adquisición de TRAILBACK por parte del grupo SECURITAS. Sus controlantes directas serán las firmas CONO SUR S.A. (60%) y



ES COPIA FIEL

Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

SECURITAS ARGENTINA S.A. (40%). A continuación, se presenta la actividad económica que realiza tanto el Grupo Comprador como la empresa objeto en Argentina:

Cuadro N° 1. Comparación de las actividades de las empresas afectadas (Grupo Comprador y objeto) en Argentina

Empresas	Actividad Económica
Empresa Objeto:	
TRAILBACK	Brinda servicios de seguridad electrónica prestando servicios de posicionamiento, logísticas y seguridad de unidades móviles y cargas transportadas a través de tecnología GPS en todo el país, focalizando su actividad en la Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, y Córdoba. Los vehículos monitoreados por TRAILBACK transportan mercaderías y materiales.
Grupo Comprador:	
Grupo SECURITAS	Brinda servicios de seguridad física en Buenos Aires (CABA y provincia), Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Salta, San Luis, Mendoza, La Pampa, Tucumán, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En cuanto a seguridad electrónica se ofrece en CABA y provincia de Buenos Aires y Entre Ríos. La firma no presta servicios de seguridad de traslado de valores ni transporte de caudales.

Fuente: CNDC en base a información aportada por las notificantes.

40. Como surge del Cuadro precedente y en virtud de las actividades desarrolladas por las empresas involucradas en Argentina, la presente operación de concentración presenta una relación de naturaleza económica horizontal en seguridad electrónica.
41. De acuerdo a la información aportada por las partes respecto a datos proporcionados por la CÁMARA ARGENTINA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA (CASEL), la participación conjunta del Grupo SECURITAS y TRAILBACK en seguridad electrónica a nivel nacional es marginal por cuanto considerando la información de esta operación así como la de la citada Conc. 958 el efecto horizontal total no superaría el 2%⁵, encontrándose en el mercado importantes competidores como Car Security SA (Lo Jack), DCN SA (Dorsac), Megatrans SA, Hawk SA,

⁵ Dada esta baja participación de mercado a nivel nacional no se considera necesario realizar un análisis en las jurisdicciones donde se solapan las actividades del grupo adquirente y TRAILBACK (Provincia de Buenos Aires y Entre Ríos).



ES COPIA FIEL.

Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

Search SA, Pressa, Ituran, Siac Seguridad, Infotrack, Sky Cop SA, American Tracer, Pointer, entre otros.

42. En vista de la baja participación de mercado que pasaría a tener el grupo adquirente en seguridad electrónica, esta Comisión no vislumbra que la presente operación de concentración económica genere motivos de preocupación desde el punto de vista de la competencia.
43. Por último de aprobarse la Conc. 893, al analizar la participación de las partes en el mercado ampliado de seguridad, incluyendo seguridad física y electrónica, se corrobora que los efectos de la presente operación no son significativos siendo que la participación conjunta del Grupo SECURITAS y TRAILBACK ascendería al 13,6% del mercado aproximadamente, según datos del 2012.
44. En virtud de los datos expuestos, esta Comisión considera que la operación notificada no genera preocupaciones desde el punto de vista de la defensa de la competencia en los mercados involucrados.

IV.2. Cláusulas con restricciones accesorias

45. Habiendo analizado la documentación aportada en la presente operación, esta Comisión Nacional advierte la presencia de unas cláusulas en el Contrato de Compraventa de Acciones denominadas "NO COMPETENCIA"; "EXCLUSIVIDAD" y "CONFIDENCIALIDAD", de fecha 18 de abril de 2012, celebrado entre LOS VENDEDORES y CONO SUR y SECURITAS ARGENTINA, identificadas como "9.2 No Competencia"; "9.3 Exclusividad" y "9.4 Confidencialidad". Dichas cláusulas, (9.2) prevén un plazo de dos (2) años desde que dejaron de ser accionistas, directores o gerentes de la Sociedad, en la que no podrán directa o indirectamente, ni a través de terceros, tomar parte en actividades vinculadas con el negocio; (9.3) que por igual plazo tratarán de contratar cualquier empleado de la Sociedad, y (9.4) hasta dos (2) años después de haberse desvinculado de la Sociedad los Vendedores se obligan a mantener confidencialidad de toda la información que adquirieron con motivo o en ocasión de su desvinculación de la Sociedad.

46. En principio, las partes tienen la facultad de arribar a acuerdos que regulen recíprocamente sus derechos y obligaciones, incluso en esta materia, y lo acordado constituiría la expresión del ejercicio de su libertad de comerciar libremente. No obstante, las restricciones accesorias



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL.

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

que pueden encontrarse alcanzadas por el artículo 7 de la Ley, son aquellas que se constituyen en barreras a la entrada al mercado y siempre que dicha barrera tenga la potencialidad de resultar perjuicio para el interés económico general.

47. Tal como se desprende de la Sección IV de la Resolución SCyDC N° 164/2001 "Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas", las barreras a la entrada cobran importancia en el análisis de una operación notificada cuando la misma produce o fortalece una posición de dominancia en el mercado, por cuanto se entiende que la amenaza del ingreso de nuevos competidores constituye un freno a la capacidad de las empresas existentes en el mercado de subir sus precios.
48. Por ello, las cláusulas con restricciones accesorias deben considerarse en el marco de la evaluación integral de los efectos que la operación notificada tendría sobre la competencia, tal como ha sido explícitamente recogido como fundamento de la decisión revocatoria de la Resolución SC N°63/2012 realizada por la Cámara Civil y Comercial Federal – Sala 1 en la Causa 25.240/15/CA2⁶.
49. En este contexto es en el cual la autoridad debe analizar y considerar los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y las respectivas definiciones de los mercados geográfico y del producto afectados por la operación notificada.
50. Sobre lo que hace a los sujetos, la prohibición de competir debe estar dirigida a los sujetos que resultan salientes de la operación notificada, o a sus dependientes directos o empleados jerárquicos, o familiares directos (en caso de que sean personas jurídicas) pero no puede extenderse a quienes no se relacionan o vinculan en forma inmediata con el objeto de transferencia.
51. En lo que respecta a la duración temporal permitida esta Comisión Nacional, siguiendo los precedentes internacionales, ha considerado que un plazo razonable es aquel que permite al adquirente asegurar la transferencia de la totalidad de los activos y proteger su inversión. Dicho plazo puede variar según las particularidades de cada operación y de los mercados afectados.

⁶ Dicha sentencia explica que "la operación informada no afecta la competencia y que, si el acuerdo principal no representa una preocupación o un peligro para la competencia ni para el interés económico general, la misma suerte debería correr para las cláusulas accesorias de dicho contrato".



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL.

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

52. Con referencia al ámbito geográfico se entiende que debe circunscribirse a la zona en donde hubiera el vendedor introducido sus productos o servicios antes del traspaso.
53. En cuanto al contenido, la restricción sólo debe limitarse a los productos o servicios que constituyan la actividad económica de la o las empresas o parte de la o las empresas transferidas, ya que no resulta razonable, desde el punto de vista de la competencia, extender la protección brindada por este tipo de cláusulas a productos o servicios que el vendedor no transfiere o no comercializa.
54. No obstante, los lineamientos establecidos en los puntos precedentes, y tal como lo ha señalado reiteradamente esta Comisión Nacional, el análisis de este tipo de restricciones debe efectuarse a la luz de las condiciones en que se desenvuelve la competencia en cada mercado y sobre la base de un análisis caso por caso.
55. Asimismo, las objeciones contra las restricciones accesorias deben fundarse con la misma rigurosidad con que se fundamente cualquier objeción al acuerdo que instrumenta la operación notificada, quedando a cargo de esta Comisión proveer evidencia suficiente para encuadrar el acuerdo y/o las cláusulas de restricciones accesorias en el artículo 7 de la Ley, al atribuirles por objeto o efecto restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general. En ese mismo sentido también se ha expresado el fallo precitado⁷.
56. Cabe destacar que la autorización sin subordinaciones de una operación de concentración económica instrumentada a través de una venta, implica que —en ese caso concreto— no existen objeciones en cuanto a la salida de la parte vendedora de un mercado determinado. Por ello, tampoco puede haber objeciones en dichos casos cuando el contrato se complementa con restricciones accesorias que impiden el reingreso de la parte vendedora, siempre que se respeten los parámetros antes indicados.
57. En este expediente, y según se ha expuesto en la sección precedente, la Comisión no ha encontrado elementos de preocupación sobre la operación notificada, por cuanto la operación y la estructura de la oferta en los mercados afectados no se verá sustancialmente alterada.

⁷ Causa 25.240/15/CA2.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL.

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

58. Por tanto, siguiendo la línea de razonamiento descripta en los párrafos precedentes, en el caso bajo análisis, la operación notificada no presenta ningún elemento de preocupación desde el punto de vista de defensa de la competencia, por lo cual, las restricciones accesorias a dicha operación impuestas a la parte vendedora, por sí mismas no tienen potencial entidad como para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

V.CONCLUSIONES

59. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica tal y como ha sido presentada originalmente no infringe el artículo 7º de la Ley Nº 25.156, ya que no tiene por objeto restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

60. Por ello, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN: a) rechazar el pedido de aprobación tácita presentado por las partes notificantes con fecha 16 de septiembre de 2016 y reiterado en posteriores presentaciones; b) aprobar la operación de acuerdo a lo establecido en el Artículo 13, inciso a) de la Ley Nº 25.156, la que consiste en una compraventa de cuotas sociales, mediante la cual los accionistas de TRAILBACK S.A., los señores FERNANDO DAVID GONZÁLEZ y CARLA VALERIA GONZÁLEZ, transfieren a SEGURIDAD CONO SUR S.A. y a SECURITAS ARGENTINA S.A. el cien por ciento (100 %) del paquete accionario de dicha firma, en la siguiente proporción: SEGURIDAD CONO SUR S.A. el 60% de las acciones y SECURITAS ARGENTINA S.A. el 40% restante.

61. Elévese el presente Dictamen al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DE LA NACIÓN para su conocimiento.

Maria Fernanda Viecens
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

MARINA BIDART
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

PABLO TREVISÁN
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

ESTEBAN M. GRECO
PRESIDENTE
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

EDUARDO STORDEUR (h)
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: S01:01530336/2012 (Conc. 996)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 13 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.04.11 11:51:00 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.04.11 11:51:01 -03'00'



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Resolución

Número:

Referencia: EXP-S01:0153033/2012 - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA (CONC. 996)

VISTO el Expediente N° S01:0153033/2012 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedese su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación, que se notifica el día 27 de abril de 2012, consiste en una compraventa de acciones, mediante la cual los propietarios del CIEN POR CIENTO (100 %) de las acciones de la firma TRAILBACK S.A., el señor Don Fernando David GONZÁLEZ (M.I. N° 16.531.187) y la señora Doña Carla Valeria GONZÁLEZ (M.I. N° 34.014.392) transfieren el SESENTA POR CIENTO (60 %) de las acciones a la firma SEGURIDAD CONO SUR S.A. y el CUARENTA POR CIENTO (40 %) de las acciones restantes a la firma SECURITAS ARGENTINA S.A.

Que el cierre de la transacción tuvo lugar el día 23 de abril de 2012.

Que el día 16 de septiembre de 2016 las firmas notificantes solicitaron la aprobación tácita de la operación.

Que los plazos empiezan a correr una vez que el Formulario F1 se encuentra completo, y pasa al análisis económico para evaluar el impacto que esta operación puede traer aparejado o no.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) superando el umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió el Dictamen N° 84 de fecha 10 de abril de 2017 donde aconseja al señor Secretario de Comercio rechazar el pedido de aprobación tácita presentado por las partes notificantes con fecha 16 de septiembre de 2016 y reiterado en posteriores presentaciones; aprobar la operación de acuerdo a lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156, la que consiste en una compraventa de cuotas sociales, mediante la cual los accionistas de la firma TRAILBACK S.A., los señores Don Fernando David GONZÁLEZ y Doña Carla Valeria GONZÁLEZ, transfieren a la firma SEGURIDAD CONO SUR S.A. y a la firma SECURITAS ARGENTINA S.A. el CIENTO POR CIENTO (100 %) del paquete accionario de dicha firma, en la siguiente proporción: a la firma SEGURIDAD CONO SUR S.A. el SESENTA POR CIENTO (60 %) de las acciones y a la firma SECURITAS ARGENTINA S.A. el CUARENTA POR CIENTO (40 %) restante.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Recházase el pedido de aprobación tácita efectuado por la firma TRAILBACK S.A., y los señores Don Fernando David GONZÁLEZ (M.I. N° 16.531.187) y Doña Carla Valeria GONZÁLEZ (M.I. N° 34.014.392) en la presentación de fecha 16 de septiembre de 2016 por los motivos expuestos en los considerandos de la presente medida.

ARTÍCULO 2°.- Autorízase la operación de concentración económica consistente en una compraventa de acciones, mediante la cual los accionistas de la firma TRAILBACK S.A., el señor Don Fernando David GONZÁLEZ y la señora Doña Carla Valeria González transfieren el SESENTA POR CIENTO (60 %) de acciones a la firma SEGURIDAD CONO SUR S.A. y el CUARENTA POR CIENTO (40 %) de las acciones restantes a la firma SECURITAS ARGENTINA S.A., en los términos del Artículo 13, inciso a) de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 3°.- Considérase al Dictamen N° 84 de fecha 10 de abril de 2017 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la

SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, que como Anexo, IF2017-06231935-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2017.05.12 16:30:26 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.05.12 16:30:34 -03'00'